

החלטת מיסוי מספר: 7717/25

תחום החלטת המיסוי: חוק עידוד התעשייה (מיסים)

הנושא: קביעת "מפעל תעשייתי" ו"חברה תעשייתית" בהתאם לחוק עידוד התעשייה (מיסים), התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק עידוד התעשייה") במקרה של החזקה בזכויות בשותפות

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת באמצעות שותפויות המוחזקות על ידיה, במישרין ובעקיפין (להלן: "השותפויות"), בייצור חשמל. הקמת המתקנים לייצור חשמל (להלן: "המתקנים" ו/או "המתקנים לייצור חשמל"), לרבות ייזום, מימון, ניהול ותפעול נעשית על ידי החברה (להלן: "שירותי הקמה, ניהול ותפעול"). הפעלת המתקנים (להלן: "פעילות ייצור חשמל") מתבצעת באמצעות השותפויות.
2. ההכנסות של החברה כלהלן:
 - 2.1. **הכנסות מייצור חשמל** - הכנסות מפעילות ייצור חשמל במתקנים אשר מיוחסות לחברה בשל החזקתה בשותפויות.
 - 2.2. **הכנסות ממתן שירותי הקמה, ניהול ותפעול** - הכנסות בגין שירותי הקמה, ניהול והתפעול הניתנים מהחברה לשותפויות שמחזיקות במתקנים לייצור חשמל.
 - 2.3. **הכנסות מימון** - הכנסות מריבית על הלוואות שניתנו לשותפויות, והכנסות מימון נוספות שמתקבלות ממוסדות פיננסיים.
3. החברה הצהירה, בין ביתר, כדלקמן:
 - 3.1. שירותי ההקמה, הניהול והתפעול ניתנים אך ורק לשותפויות המוחזקות על ידיה.
 - 3.2. כל השותפויות המפורטות בהחלטת המיסוי הן בעלות מתקנים פעילים לייצור חשמל.

פרטי הבקשה:

1. לאשר כי לחברה ולשותפויות המפעילות את המתקנים לייצור חשמל ישנו "מפעל תעשייתי" כהגדרת מונח זה בחוק עידוד התעשייה.
2. לאשר כי הפעילות של השותפויות המפעילות מתקנים לייצור חשמל תחשבנה כחלק מפעילותה של החברה לצורך העמידה בתנאים של "מפעל תעשייתי" ו"חברה תעשייתית", כהגדרת מונחים אלו בחוק עידוד התעשייה.
3. לאשר כי הכנסות החברה משירותי הקמה, ניהול ותפעול לא תילקחנה בחשבון לצורך בחינת עמידתה בהגדרת "חברה תעשייתית", לא במסגרת הכנסה ממפעל תעשייתי ולא במסגרת הכנסות שלא ממפעל תעשייתי.



החטיבה המקצועית

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי המתקנים לייצור חשמל מהווים "**מפעל תעשייתי**" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק עידוד התעשייה.
2. נקבע כי יראו את מפעלי ייצור החשמל של השותפויות כחלק מהפעילות הייצורית של החברה, וזאת לצורך בחינת היותה "**מפעל תעשייתי**" ו"חברה תעשייתית", כהגדרתם בסעיף 1 לחוק עידוד התעשייה.
3. נקבע כי מפעלן של החברה והשותפויות בבעלותה המחזיקות מתקנים לייצור חשמל יהווה "**מפעל תעשייתי**" לצורכי חוק לעידוד התעשייה, בכפוף לכך שעיקר הפעילות של החברה והשותפויות המחזיקות מתקנים לייצור חשמל היא מייצור חשמל. לעניין זה, "עיקר הפעילות היצרנית" משמעו כלהלן:
 - 3.1. עלויות ייצור והפקת החשמל של כל מפעל בפני עצמו לא תפחתנה משיעור של 75% מסך העלויות השוטפות של המפעל.
 - 3.2. הכנסות של כל מפעל מייצור והפקת חשמל לא תפחתנה משיעור של 90% מסך ההכנסות של המפעל.
4. נקבע כי החברה תחשב "**חברה תעשייתית**" רק אם 90% מהכנסותיה בשנת המס הם ממפעל תעשייתי שבבעלותה אשר נמצא בישראל (להלן: "**תנאי ההכנסות**"). לצורך בחינת התקיימות התנאים שבהגדרת "חברה תעשייתית", יראו את מפעלי ייצור החשמל המוחזקים על ידי השותפויות כמפעלים בבעלותה של החברה, ויראו את ההכנסות מייצור החשמל שהופקו על ידי השותפויות כהכנסותיה של החברה.
5. לצורך בחינת עמידת החברה בתנאי ההכנסות, יחולו ההוראות שלהלן:
 - 5.1. הכנסותיה של החברה בגין מתן שירותי הקמה, ניהול ותפעול לא תילקחנה בחשבון בבחינת תנאי ההכנסות, לא במסגרת הכנסה ממפעל תעשייתי ולא במסגרת הכנסות שלא ממפעל תעשייתי.
 - 5.2. הכנסות מימון ייבחנו על ידי פקיד השומה, ובהתאם לתוצאות הבחינה וסיווגן יחולו תקנות עידוד התעשייה (מסים) הנסיבות שבהן ימשיכו לראות חברה כחברה תעשייתית - הכנסות מסוימות), תשמ"ו-1986.
6. במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו תנאים ומגבלות נוספים.